HỌC VIỆN TƯ PHÁP

ĐỀ THI HỌC PHẦN LUẬT SƯ K20 TẠI ĐÀ NẴNG

Môn: Kỹ năng giải quyết các vụ án hình sự (đề cơ bản)

Thời gian: 150 phút

Ngày thi: / / 2020

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

Đinh Ngọc Lam (chị dâu của Bùi Văn Nam) đã vay nợ tiền của chị Vũ Hồng Ngọc, qua giới thiệu của Hoàng Thùy, nhưng chưa trả. Tối ngày 02/01/2018, Bùi Văn Nam và vợ là Lâm Bích Hạ ở HP về nhà mẹ đẻ Nam ở thị trấn C, huyện T, tỉnh N chơi. Nam bảo chị Lam ra chở Hoàng Thùy vào nhà bà Nguyễn Thị Vẽ (mẹ đẻ của Nam) để nói chuyện vay nợ giữa chị Lam với chị Ngọc. Khi Hoàng Thùy đến, Nam và Hoàng Thùy trao đổi chuyện vay nợ còn chị Lam thì đi có việc. Nam ép Hoàng Thùy và Hoàng Thùy đã đồng ý nhận trách nhiệm trả nợ hộ số tiền mà Lam vay của chị Ngọc. Nam yêu cầu Hoàng Thùy phải trả nợ cho chị Ngọc ngay hôm nay, tuy nhiên Hoàng Thùy không đồng ý. Thấy thái độ của Hoàng Thùy không nghe theo yêu cầu của mình, Nam đã lấy con dao ở dưới gầm bàn để lên mặt bàn và đe doạ "*Kiểu gì chị cũng phải trả, nay chị không trả, tôi sẽ cắt một ngón tay của chị*" đồng thời túm tay giằng co với Hoàng Thùy. Bích Hạ đi vào nhìn thấy con dao để trên mặt bàn, đã cầm lấy đưa cho mẹ chồng là bà Vẽ cất đi. Hoàng Thùy đã giằng tay ra khỏi tay Nam, rồi đi sang giường ngủ ở phía đông của ngôi nhà và ngồi ở đó. Nam đi đến với tay lấy chiếc kéo treo trên đinh móc treo lịch, túm lấy tay Hoàng Thùy rồi đè ra giường, Hoàng Thùy sợ hãi giãy dụa và vùng ra, Nam nhìn ra cửa thấy Đào Văn Cường là em họ và Hạ đang đứng ngoài sân, Nam nói to với Cường "*Cường ơi, vào đây giữ cho anh*". Nam, Hạ và Cường giữ hai chân Hoàng Thùy, cả ba đè Hoàng Thùy nằm sấp xuống giường, Nam bẻ quặt tay phải Hoàng Thùy ra sau lưng, Nam đưa kéo cho Hạ và bảo "*anh giữ cho em cắt*". Bích Hạ cầm kéo và nói "*chị có trả không*" đồng thời mở rộng lưỡi kéo, Nam cầm tay Hoàng Thùy đưa lên, Hoàng Thùy giãy dụa giằng ra. Nam nói với Hạ "*đưa kéo đây*", Hạ đưa kéo cho Nam. Nam dùng hai chân tì lên cẳng tay và bắp tay Hoàng Thùy đồng thời đưa lưỡi kéo cắt đứt đốt 3 ngón tay trỏ bàn tay phải của Hoàng Thùy, sau đó bị can bỏ đi. Kết quả giám định kết luận Hoàng Thùy bị tổn thương cơ thể là 6%.

Ngày 15/01/2018 Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các bị cáo Bùi Văn Nam, Lâm Bích Hạ, Đào Văn Cường, Đinh Ngọc Lam và Nguyễn Thị Vẽ về tội Cố ý gây thương tích theo điểm a khoản 1 Điều 134 BLHS và tội Cướp tài sản theo khoản 2 Điều 168 BLHS. VKS đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can này.

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn

Scanned with CamScanner